



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 344/2017/8/CA3

Paraná, 20 de octubre de 2017.

Y VISTO, en Acuerdo de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, integrada por la Dra. Cintia Graciela Gomez, Presidenta, el Dr. Daniel Edgardo Alonso, Vicepresidente y el Dr. Mateo José Busaniche, Juez de Cámara, el Expte. FPA N° 344/2017/8/CA3 caratulado: **“INCIDENTE DE NULIDAD DE CASAÑA CABRERA, PABLO MARTÍN (D) EN AUTOS CASAÑA CABRERA, PABLO MARTÍN (D) POR INFRACCIÓN LEY 23737, FALSIFICACION DOCUMENTACIÓN AUTOMOTOR”**, proveniente del Juzgado Federal N° 1 de esta ciudad, y;

DEL QUE RESULTA:

La Dra. Cintia Graciela Gomez dijo:

Que, los mismos son traídos a consideración del Tribunal, en virtud del recurso de casación deducido por la defensa del imputado Pablo Martín Casaña Cabrera, contra la resolución de fs. 60/61 vta. que, en lo pertinente, rechaza el recurso de apelacion y confirma la resolución apelada en cuanto rechaza planteo de nulidad del acta de procedimiento. Pasan los autos a resolver a fs. 78.

Y CONSIDERANDO:

I- Que, el Defensor en su escrito recursivo expone los fundamentos que habilitarían la



procedencia del recurso y adelanta su postura al tribunal casatorio.

II- Que, corresponde a este Tribunal analizar la viabilidad formal del remedio intentado y, en tal sentido, se observa que de acuerdo con las constancias de autos, el mismo ha sido interpuesto en término, de conformidad con lo previsto por el art. 463 del CPPN.

Seguidamente, al efectuar el examen del presente recurso, se advierte que si bien el impugnante se basa en el art. 456 inc. 1° y cc. del CPPN, aquél no encuadra dentro de la normativa prevista en dicho cuerpo ritual.

Al respecto, cabe poner especial énfasis en la disposición del citado art. 457, por cuanto establece cuáles son las resoluciones recurribles mediante recurso de casación. El mismo dispone que además de los casos expresamente previstos por la ley, puede interponerse contra las sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin a la acción o hagan imposible que continúen las actuaciones o denieguen en cuanto a la pena, su extinción, conmutación o suspensión, es decir, aquellas que producen el mismo efecto procesal de una sentencia definitiva.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 344/2017/8/CA3

Que en el caso, la resolución que se pretende recurrir -que confirma el rechazo del planteo de nulidad impetrado por la Defensa- no es equiparable a sentencia definitiva ni por su naturaleza ni por sus efectos en los términos del art. 457 del CPPN, a los fines del recurso casatorio.

Así es jurisprudencia reiterada de la Cámara Federal de Casación Penal que, *"la resolución por la que se rechazan nulidades no es por su naturaleza ni por sus efectos sentencia definitiva ni a ella equiparable, en los términos del art. 457 del Código Procesal Penal de la Nación, ya que no impiden la continuación del proceso"* (CNCP, Sala I, *"Macri Eduardo s/ rec. de queja"*, Causa N° 781 del 7/3/96 y, en similar sentido: *"Francisconi, Diego..."* del 31/10/95, *"Acosta, José..."* del 27/06/97, publicados en Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal, Año 4 N° 8 B, págs. 602 y ss. entre otros).

En un mismo corredor de ideas se ha expedido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sentando como directriz que las resoluciones que rechazan las nulidades articuladas no son equiparables a sentencia definitiva (Fallos



306:1123, confrontar en tal sentido: Narciso J. Lugones y Sergio O. Dugo en "Casación Penal y Recurso Extraordinario", Ed. Depalma, Buenos Aires, 1993, pág. 53).

En el mismo sentido, se ha dicho que *"...lo que caracteriza los decisorios recurribles en casación es que tienen el efecto de poner término al proceso y el criterio para determinar ese concepto se funda más en las consecuencias de la resolución con relación a las actuaciones que en su contenido..."*, tal es el concepto vertido por la Cámara Nacional de Casación Penal en varias oportunidades (cfrse. Cám. Nac. Crim. y Corr., Sala 1º, 03/04/1998, *in re* "Barreiro Laborda, Oldemar" - Lexis N° 12/164).

Que, en consecuencia, no siendo susceptible de recurso casatorio la resolución recurrida, por no ser sentencia definitiva ni equiparable a ella, no corresponde conceder el recurso interesado.

Este temperamento ha sido seguido por este mismo Tribunal en autos caratulados: "INCIDENTE DE NULIDAD DE MONTES GUILLERMO OSVALDO POR INFRACCION LEY 22.415 EN TENTATIVA" FPA N° 32009649/2001/4/CA1, entre muchos otros.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 344/2017/8/CA3

Los Dres. Daniel Edgardo Alonso y Mateo José Busaniche, dijeron: que adhieren al voto precedente.

En mérito al resultado del Acuerdo que antecede, **SE RESUELVE:**

No conceder el recurso de casación interpuesto por la Defensa del imputado Pablo Martín Casaña Cabrera, de conformidad a lo previsto por los arts. 457 y ccdtes. del CPPN.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y bajen.

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

MATEO JOSÉ BUSANICHE

ANTE MI

BERNARDO JOSÉ ARANGUREN
SECRETARIO DE CÁMARA

